

조문 별 제·개정 이유서

1. 운영지침 제정 목적 등(안 제1조 내지 제3조)

가. 제 · 개정 이유

- 「양성평등기본법」, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」, 「여성폭력 방지기본법」, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」에 따라 재외동포청의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정하기 위함

나. 제 · 개정 내용

- 재외동포청의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지지침의 목적, 적용범위 등을 정하기 위함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 재외동포청의 성희롱·성폭력·스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

2. 기관장 등의 책무 및 상급기관의 관리·감독 강화(안 제4조 내지 제7조)

가. 제·개정 이유

- 기관장·상급자 및 구성원의 책무를 정하기 위함

나. 제·개정 내용

- 기관장은 성희롱·성폭력 등 방지를 위한 제반조치를 강구하고 시행할 책무가 있음
- 재외동포청장은 소속 공직유관단체의 성희롱·성폭력 등 예방을 위하여 방지조치 등을 점검할 수 있음

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 기관장·상급자 및 구성원의 책무를 규정하여 재외동포청의 성희롱·성폭력·스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하는데 기여함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

3. 고충상담창구 및 고충상담원(안 제8조 내지 제9조, 제11조 내지 제12조)

가. 제 · 개정 이유

- 성희롱 · 성폭력 등 예방 업무 처리 등을 위하여 고충상담창구 및 고충상담원을 규정하기 위함

나. 제 · 개정 내용

- 성희롱 · 성폭력 등 예방 업무 처리와 소속 구성원의 피해 상담, 사건의 조사 및 처리를 위하여 운영지원과에 성희롱 · 성폭력 등 고충상담창구 및 고충상담원을 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 고충상담창구 및 고충상담원을 두어 재외동포청의 성희롱 · 성폭력 · 스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하는데 기여함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

4. 예방교육 실시 등(안 제 10조)

가. 제·개정 이유

- 관련 법령에 따른 성희롱·성폭력 등을 실시하기 위함

나. 제·개정 내용

- 재외동포청장은 매년 연초 성희롱·성폭력 등 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 함
- 성희롱·성폭력 등 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하여야 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 예방교육을 실시하여 재외동포청의 성희롱·성폭력·스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하는데 기여함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

5. 성희롱·성폭력 등 사건의 조사(안 제 13조 내지 제15조)

가. 제·개정 이유

- 성희롱·성폭력 등 사건의 조사절차 등을 정하기 위함

나. 제·개정 내용

- 고충상담원은 20일 이내에 조사를 완료하여야 하되, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사기간을 연장할 수 있음
- 고충상담원은 성희롱·성폭력 등 사안에 대한 조사를 완료한 즉시 그 결과를 재외동포청장에게 보고하여야 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 성희롱·성폭력 등 사건의 조사를 통해 재외동포청의 성희롱·성폭력·스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하는데 기여함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

6. 고충심의위원회의 설치 등(안 제 16조 내지 제18조)

가. 제 · 개정 이유

- 성희롱 · 성폭력 등 사건을 심의하기 위한 고충심의위원회의 설치 및 구성 등을 정하기 위함

나. 제 · 개정 내용

- 위원은 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 2명 이상을 외부 성희롱 · 성폭력 등 방지 관련 전문가들로 위촉함
- 재외동포청장은 당사자에게 서면으로 사건 조사결과 및 위원회의 심의결과 등을 지체 없이 통지하여야 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 고충심의위원회의 설치를 통해 재외동포청의 성희롱 · 성폭력 · 스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하는데 기여함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

7. 징계 및 재발방지조치(안 제 19조 내지 제20조)

가. 제 · 개정 이유

- 성희롱 · 성폭력 등 사건 발생 시 징계 및 재발방지조치 등을 정하기 위함

나. 제 · 개정 내용

- 성희롱 · 성폭력에 해당한다고 인정될 경우 행위자에 대하여 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 함
- 성희롱 · 성폭력 등의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수립 · 시행함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 징계 및 재발방지조치 등을 규정하여 재외동포청의 성희롱 · 성폭력 · 스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하는데 기여함

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음